



PUTUSAN

Nomor 4054 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED];

Tempat Lahir : [REDACTED];

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/[REDACTED];

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : [REDACTED];

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b *juncto* Pasal 15 huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4054 K/Pid.Sus/2026



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 25 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar restitusi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baju lengan panjang berwarna pink tanpa merek dan baju lengan panjang warna hitam merek Dimas Fashion;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 16 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4054 K/Pid.Sus/2026



“Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Memerintahkan Anak mengikuti program pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baju lengan panjang berwarna *pink* tanpa merek;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merek Dimas Fashion;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merekDimusnahkan;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT MDN tanggal 22 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 16 Desember 2025 atas nama Anak [REDACTED] [REDACTED] berkonflik hukum yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebaskan Anak berkonflik hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Ks/Akta.Pid.Anak/2025/PN Sbh *juncto* Nomor 2/PID.SUS-Anak/2026/PT MDN *juncto* Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2026, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2026 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2026 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 12 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 29 Januari 2026 yang dikirim melalui pos dan diterima pada tanggal 4 Februari 2026, kemudian Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 12 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang terlalu berat sehingga Terdakwa memohon penjatuhan pidana yang ringan-ringannya dengan pidana percobaan;
- Bahwa alasan kasasi Anak tersebut di atas adalah berkenaan dengan berat ringannya pemidanaannya yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya, yaitu:
 1. Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak bulan April 2023, kemudian terjadi pertengkaran antara Anak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4054 K/Pid.Sus/2026



dan Anak Korban hingga membuat Anak Korban menangis sambil menarik tangan Anak agar Anak tidak pergi, kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi [REDACTED] bahwa Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali terjadi di belakang Gedung sekolah [REDACTED] dan 1 (satu) kali di rumah Anak, namun hal tersebut dibantah oleh Anak. Lalu orang tua Anak Korban mencoba untuk menghubungi orang tua Anak agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada kabar dari orang tua Anak;

2. Bahwa setelah peristiwa itu, Anak Korban sering menangis histeris, mengamuk serta menyakiti diri sendiri dengan cara menarik rambutnya hingga rusak/tercabut lalu Anak Korban menjalani pengobatan non-medis/tradisional ke [REDACTED] untuk pemulihan trauma dan stres dikarenakan tindakan Anak Korban yang menyakiti diri sendiri;
 3. Bahwa Anak Korban ada diminta oleh pihak keluarga Anak untuk menandatangani surat izin menikah yang kemudian surat tersebut ditandatangani juga oleh Anak selanjutnya dikirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua Anak Korban;
 4. Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 23 Januari 2025, dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama dan pada anggota tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Anak yang demikian jelas telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami perubahan apapun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak. Lagipula alasan kasasi Anak selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4054 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **13 Maret 2026** oleh **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

t.t.d./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001